❖ 핵심 규제 구성 요소

➢ **VAUPA의 주요 역할**
•사용자 예치금 및 자산 분리 보관 의무
•시장 내 **불공정거래(시세조종·내부자 거래 등)** 규제
•금융당국(FSC·FSS)의 **감독·검사·행정제재** 권한 부여

➢ **특금법의 의무 체계**
•**등록/신고**: VASP(FIU 신고, ISMS 인증, 실명계좌 확보) 의무
•**KYC**: 고객 실명확인 및 기업고객 소유 구조 파악
•**AML**: 의심거래 보고(STR), 고액거래 보고(CTR), **트래블룰** 적용 등
•기술·보안 의무: 고객 자산 분리, 이상거래 모니터링 등

❖ 법제 도입 이후 주요 동향

•**2024년 시행** 후 첫 제재: 가상자산 시세조종 혐의, 업비트의 AML 규정 위반 제재 등 등장

•**2025년 예정 개정**: 법인 실명계좌 단계적 허용, 대주주 범죄이력 심사 도입 등 추가 규제 강화

•**2025년 6월 10일,**「디지털자산기본법안」발의, 가상자산의 법적 정의 및 제도적 통합을 시도 중

•**FATF(국제자금세탁방지기구)** 권고 사항 반영:
  • 트래블룰(송금인·수취인 정보 제공), 프로그램 운영자 책임 등

•EU **MiCAR**와 비교:
  • 스테이블코인, 토큰화 증권 등 유사 주제는 향후 입법에 반영될 전망

업비트의 독점 구조와 유동성 문제

앞에서는 큰 흐름을 간단히 말씀드렸으니, 이제부터는 앞으로의 동향에 대해 말씀드리겠습니다. 현재 업비트는 한국 시장에서 거래의 70%를 차지하고 있습니다. 이처럼 시장 점유율이 지나치게 높다 보니 반독점법에도 저촉되고 있는 상황입니다. 그래서 업비트는 새로운 고객이 들어오는 것을 크게 반기지 않습니다. 오히려 고객 수를 줄여야 하는 상황입니다. 이런 구조에서는 고객 친화적인 플랫폼이 되기 어려운 반면, 거래량이 많아 유동성은 다른 거래소보다 확실히 높다고 볼 수 있습니다.